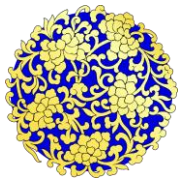


BGB 12 – Übungsklausur

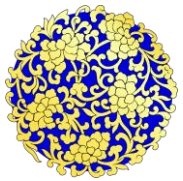
1. Fall

Nelly geht in das Elektrogeschäft des V und fragt: „Haben Sie eine günstige Spülmaschine?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, entdeckt sie von selbst im auch von innen einsehbaren Schaufenster eine Spülmaschine zum Preis von 300 Euro. Sie erklärt, dass sie das Gerät kaufe, und es auch sofort mitnehmen und bezahlen wolle. V weigert sich, weil er dieses Gerät kurz zuvor an Dieter verkauft hat und nur noch nicht dazu gekommen ist, es aus dem Fenster zu nehmen. Kann Nelly Besitz- und Eigentumsübertragung bezüglich der Spülmaschine verlangen?



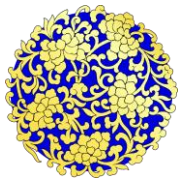
2. Fall:

Alfred hat sich entschieden, eine Kneipe zu eröffnen. Seine erste „Amtshandlung" besteht darin, beim Händler Heribert die per Sonderangebot angebotenen „25 Gros Rollen Toilettenpapier" zu bestellen. Alfred glaubt, er bestelle 25 große Rollen. Tatsächlich versteht man unter einem „Gros" eine Maßeinheit, die 144 Rollen umfasst. Als der Herbert mit (25x144=) 3.600 Rollen Toilettenpapier vor der Kneipe vorfährt, um diese abzuliefern, verweigert Alfred die Zahlung und erklärt dem Heribert, er wolle mit dem Vertrag „nichts mehr zu tun haben". Kann Heribert Zahlung für die 3.600 Rollen Toilettenpapier verlangen?



3. Fall:

Werner geht in das Kaufhaus von Kerstin und will eine neue Jacke kaufen. In der Umkleidekabine wird er von der schlecht befestigten Lampe, die herabfällt, getroffen und seine Rolex geht zu Bruch. Hat er Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 6.000 € für die Rolex gegen Kerstin?



4. Fall:

Lisa sieht sich am 2.1.2017 im Luxusshop des Andy nach einem passenden Geschenk für ihren Freund René um. Sie entscheidet sich für STAR WARS Lichtschwerter Essstäbchen, die Andy jedoch nur als Ausstellungsstück präsentieren kann. Deshalb vereinbaren die Parteien, dass Andy am 4.1.2017 Essstäbchen des gewünschten Typs an Lisa liefern soll. Den Kaufpreis zahlt Lisa sofort. Am angegebenen Tag erscheint Andy jedoch nicht. Als Lisa bei Andy anruft, erfährt sie, dass die inzwischen im Laden eingetroffenen Essstäbchen am 3.1.2017 zerstört wurden, weil der Kunde Kuno auf die Essstäbchen gefallen ist und diese daraufhin irreparabel zerstört wurden. Lisa verlangt daraufhin von Andy neue Essstäbchen.

